



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/96/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
מר ארז שטיינברג

התובעת: נציגות הבית המשותף משד' גולדה מאיר 28, נתניה

באמצעות ב"כ: עו"ד גלעד ישעיהו

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. וינברג ראובן

2. וינברג סמדר

באמצעות ב"כ: עו"ד סמדר וינברג

פסק דין

לפניי תביעה כספית שהגישה התובעת נגד הנתבעים בקשר עם חלקם בהוצאות ביצוע עבודות לתחזוקת ושיפוץ הרכוש המשותף בסך של 45,680 ש"ח.

רקע וזהות הצדדים

1. עניינה של התביעה בבית משותף בשדרות גולדה מאיר 28 בנתניה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים, חלקה 5 בגוש 7928 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף"). בהתאם למסמכי רישום הבית, הבית המשותף מורכב מחמישה מבנים ושבעה אגפים. לענייננו, רלוונטי מבנה ב' המכיל את יחידות 65-96 (להלן: "מבנה ב'"). על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר אושר לרישום ביום 5.6.1995.

2. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות"). הנתבעים הם ראובן וינברג וסמדר וינברג (להלן: "הנתבעים"). נתבע 1, ראובן וינברג, רשום במרשם המקרקעין כבעל זכויות חכירה מהוונות בדירה הנמצאת בקומה השניה במבנה ב' בבית המשותף, הדירה מזוהה כתת חלקה 76, ושטח רצפתה הוא 79 מ"ר (להלן: "דירת וינברג"). הנתבעים אינם מתגוררים בדירת וינברג אלא נוהגים להשכירה לאחרים (שורות 3-5 בעמ' לפרוטוקול מיום 19.10.2020). נתבעת 2 – שהיא גרושתו של נתבע 1, אינה רשומה במרשם המקרקעין כבעלת זכויות בדירת וינברג, אולם, לטענתה, היא הזכאית הבלעדית להיות רשומה כבעלים מכוח הסכם גירושין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לחלוקת נכסי בני הזוג וינברג שקיבל תוקף בפסיקתא עוד בשנת 2013. משכך, צורפה כנתבעת נוספת בהתאם להחלטה מיום 24.6.2020.

3. עוד יש לציין ברקע הדברים, כי כתב התביעה הוגש במקור גם נגד מדינת ישראל ועמידר, אולם נתבעים אלו הסדירו את חובם לנציגות והתביעה נגדם נמחקה (ר' החלטה מיום 28.6.2020). בכתב התביעה התבקש לחייב את הנתבעים לשלם לנציגות סך של 45,680 ש"ח, עבור חלקם היחסי בהוצאות ביצוע עבודות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית. כן התבקש לרשום עיקול על זכויות הנתבעים לצורך הבטחת ביצועו של פסק דין.

טענות הצדדים

4. לטענת הנציגות, הרכוש המשותף של מבנה ב' היה במצב ירוד, לא שופץ שנים רבות ומצבו הצריך ביצוע עבודות שיפוץ ותיקונים לצורך שמירה על החזקתו התקינה. בנסיבות אלה, החליטה האסיפה הכללית על ביצוע עבודות לשיפוץ הבית בהתאם. הנציגות פנתה למספר קבלני שיפוץ אשר הגישו הצעות לביצוע עבודות השיפוץ תוך הסתייעות בחברה הכלכלית לפיתוח נתניה (להלן: "ח.ל.ת"). לאחר קבלת ההצעות, התקשרה הנציגות בחודש יוני 2019 בחוזה עם חברת א.א. חסון בע"מ (להלן: "חברת השיפוץ") לביצוע עבודות השיפוץ בסך של 1,360,000 ש"ח. כל בעלי הדירות פרט לנתבעים שילמו את חלקם היחסי בהוצאות ביצוע עבודות השיפוץ. בהתאם לתקנון המוסכם שיעור ההשתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף יהיה ביחס לשטח רצפות הבית של כל דירה. משכך, חלקם היחסי של הנתבעים בהוצאות ביצוע העבודות עומד על סך של 45,680 ש"ח.

5. מנגד טענו הנתבעים, כי נתבע 1 אינו בעל הזכויות בדירת וינברג מאז שנת 2013 אלא נתבעת 2 וזאת בהתאם להסכם גירושין שקיבל תוקף של פסיקתא, ולפיכך יש להורות על סילוק התביעה נגדו על הסף. לנציגות אין יריבות ועילת תביעה כנגד הנתבעים, שכן שיפוץ הבית נעשה על חשבון עיריית נתניה וחל"ת ולא על ידי הנציגות שכלל לא הוציאה מחשבונה את הכספים הנטענים לצורך ביצוע העבודות. ממילא, נטען, כי ככל שקיים סכסוך כספי בין העירייה או חל"ת לבין הנתבעים המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בהם. הנתבעים הוסיפו וטענו כי התביעה נגדם הוגשה שלא בתום לב מאחר שהנציגות לא פנתה לנתבעים בהודעה מוקדמת על הכוונה לבצע שיפוץ בבניין, הנתבעים לא זומנו לאסיפה שבה התקבלה ההחלטה ולא התאפשר להם להביע את עמדתם ביחס לנחיצות השיפוץ ולבחון את עלויותיו. ככלל נטען כי ההחלטה על ביצוע השיפוץ נתקבלה שלא כדין ובצורה לא תקינה, ולפיכך אין בה לחייב את הנתבעים. הנתבעים הוסיפו וטענו כי הנציגות פעלה בחוסר שקיפות בכלל וכלפיהם בפרט כך שבחירת הקבלן שביצע את העבודות מעורר חשש כי נעשתה על בסיס אינטרסים זרים. לגופם של דברים נטען כי אין מדובר בשיפוץ שעניינו בשמירה על הרכוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף ו"בהחזקתו התקינה" אלא בעבודות שדרוג ושיפור בהיקף כספי ניכר וחריג המחייבים את הסכמת כל בעלי הדירות, ומשלא ניתנה הסכמה מצדם הרי שמדובר בפגיעה בקניינם.

ההליכים הדיוניים

6. לאחר הגשת התביעה ובטרם נקבע התיק לשמיעות ראיות, נדונו מספר סוגיות מקדמיות הנוגעות לצירוף כל הצדדים הרלוונטיים, להכרעה בטענות הסף, ולהליכי גילוי מוקדם.
7. לעניין צירוף בעלי הדין הרלוונטיים, כאמור, התביעה הוגשה במקור נגד נתבע 1 בלבד ונגד בעלי דין נוספים שנמחקו בהחלטה מיום 28.6.2020 לאחר שהנציגות הגיעה עימם להסדר. לאור טענת נתבע 1 כי אינו בעל הזכויות בדירה אלא נתבעת 2, ביקשו התובעים לצרף להליך כנתבעת נוספת את נתבעת 2, ובהחלטה מיום 24.6.2020 נעתרה כב' המפקחת לבקשה, ולצד זאת, הורתה כי בקשת נתבעת 2 למחוק את נתבע 1 מההליך תידון בקדם המשפט.
8. ביום 19.10.2020 התקיימה ישיבת קדם המשפט. לאחר שנשמעו טענות הצדדים, חזרה בה נתבעת 2 מהבקשה למחוק את נתבע 1 מההליך (ר' שורה 33 בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 19.10.2020). כמו כן, בהחלטתה מאותו היום, הורתה כב' המפקחת לקדם את השלמת ההליכים המקדמיים בתיק שכן סברה כי בשלב זה, התיק אינו בשל לשמיעת ראיות.
9. לאחר שהנתבעים קיבלו לידיהם מסמכים וניתן להם מענה לשאלון שנשלח על ידם, ביקשו הנתבעים לתקן את כתב הגנתם, ובהחלטה מיום 2.12.2020 נעתרה כב' המפקחת לבקשת הנתבעים והתירה את תיקון כתב ההגנה, כמו גם הגשת הודעה לצד שלישי (אם ימצאו לנכון).
10. כתב הגנה מתוקן הוגש לתיק ביום 15.12.2020 אולם לא הוגשה הודעה לצד שלישי.
11. בין לבין, הגישו הנתבעים ביום 12.11.2020 בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת היעדר עילה וחוסר יריבות. לאחר שהוגשה תגובת הנציגות ותשובת הנתבעים, הורתה כב' המפקחת בהחלטה מיום 2.12.2020 כי הכרעה בטענות הסף מחייבת בירור עובדתי ולכן תידון במסגרת כלל המחלוקות בתיק ולאחר שמיעת הראיות.
12. בהחלטה מיום 30.12.2020 הורתה כב' המפקחת על הגשת ראיות בתיק בדרך של הגשת תצהירי עדות ראשית – תחילה הנציגות ולאחר מכן הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. ביום 14.1.2021 הגישה נציגות הבית המשותף את תצהירה של גב' דיאנה פרואספד (להלן "דיאנה"), חברת הנציגות, את תצהירו של מר תומר קרני מנהל מחלקת השיפוצים בחברה העירונית חל"ת, וחוות דעת מומחה הנדסית של יהונתן הר טוב, מהנדס בנין.
14. ביום 7.2.2021 הגישו הנתבעים את תצהיריהם של נתבע 1, ושל נתבעת 2 – שהיא במקצועה עורכת דין, המייצגת את הנתבעים במסגרת הליך זה.
15. ביום 19.7.2021, התקיימה ישיבה לשמיעת הראיות. במסגרת הישיבה נחקרו המצהירים מטעם התובעת, חברת נציגות הבית המשותף, גב' דיאנה פרואספד, ומר תומר קרני מטעם חברת חל"ת, המומחה מטעם הנציגות לא נחקר על חוות דעתו. כמו כן, נחקרו הנתבעים, כל אחד על תצהירו. לאחר השלמת שמיעת הראיות הורתה המפקחת על מועדים להגשת סיכומים בכתב.
16. הצדדים הגישו סיכומי הטענות בכתב מטעמם, אביא להלן את עיקרי הטענות.

עיקרי הטענות בסיכומים

17. לטענת נציגות הבית המשותף, דין התביעה להתקבל. הוכח כי מצבו התחזוקתי של מבנה ב' בבית המשותף, היה ירוד מה שהצריך ביצוע תיקונים לצורך אחזקתו התקינה כעולה מחוות דעת המומחה שלא נסתרה. ההחלטה בדבר שיפוצ הבית המשותף וההוצאות הכרוכות בכך התקבלה כדין על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. זאת, במסגרת הליך מסודר במהלכו התכנסה האסיפה הכללית וקיבלה החלטה לעניין היקף השיפוצ הדרוש. הנציגות פנתה לקבלני ביצוע שיפוצים וקיבלה מהם הצעות מחיר והסתייעה לשם כך בח.ל.ת. ובסופו של יום, התקשרה הנציגות ביום 2.6.2019 עם קבלן שיפוצים בתמורה לתשלום בסך של 1,360,000 ש"ח. לאחר מכן נשלחה הודעה גם לנתבעים על כך. הנציגות טענה כי הנתבע 1 אינו יכול להיבנות מהסכם הגירושין לצורך ביסוס הטענה בדבר העדר יריבות, בהיותו בעל הזכויות הרשום של הדירה בפנקסי המקרקעין, שהרישום בו גובר. עוד נטען כי טענות הנתבעים בהקשר זה מועלות בחוסר תום לב, ובהתאם לצורך. הנציגות הלינה על כך שהנתבעים ייחסו לנציגות מרמה וזיוף מסמכים, תוך הרחבת חזית אסורה, ואף ללא בדל של ראיה לנטען על ידם. נציגות הבית המשותף הוסיפה וטענה, כי כל בעלי הדירות שילמו חלקם בהוצאות שיפוצ הבית המשותף, למעט הנתבעים, בבחינת הסכמה ברורה ומוחלטת בעניין זה. עוד כנטען, אין חולק כי עבודות השיפוצ שבוצעו בבית המשותף נמנות עם עבודות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית, משלא נטען וממילא לא עלה בידי הנתבעים להוכיח אחרת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. הנציגות הוסיפה וטענה כי במסגרת הראיות הוצג באופן מסודר המנגנון שבאמצעותו בוצע השיפוף לפיו בעלי הדירות הגיעו להסדר לתשלום שבו בגין חלקם הבלתי משולם של הנתבעים העמידה חל"ת הלוואה לנציגות הבית לצורך התשלום לחברת השיפוף, ומנגד התחייבה הנציגות לפעול כנגד בעלי הדירות שלא הסדירו את תשלום חלקם בהוצאות השיפוף. לפיכך, נציגות הבית חייבת להשיב לחל"ת את ההלוואה שקיבלה לצורך כיסוי חלקם של הנתבעים בהוצאות השיפוף. עוד נטען כי עבודות השיפוף בוצעו אך ורק ברכוש המשותף הצמוד למבנה 2, וכי על פי התקנון המוסכם הוצאות אחזקת הרכוש המשותף יושתו רק על בעלי הדירות שבמבנה 2. בהתאם לתקנון שיעור ההשתתפות נגזר מיחס שטח הרצפה לבין סה"כ שטחי הרצפות ששל הדירות שבאותו מבנה. חלקם היחסי של הנתבעים בהוצאות ביצוע העבודות עומד על סך של 45,680 ש"ח. ככלל ובהתייחס לטענות הנתבעים, טענה הנציגות כי אין בהן כדי לפטור הנתבעים מתשלום חלקם בהוצאות אלה.

19. לטענת הנתבעים דין התביעה להידחות. ראשית, דין התביעה להידחות נגד נתבע 1, בהיעדר יריבות בין הנציגות לבין, מקום בו זכויותיו הועברו לנתבעת 2 במסגרת פסיקתא שנתנה תוקף לגבי הסכם לחלוקת נכסים, וזאת, לטענת הנתבעים, חרף הרישום בפנקסי המקרקעין. לגישת הנתבעים אין כלל יריבות ועילה משפטית בתביעת הנציגות נגדם מאחר שהנציגות לא שילמה עבור השיפוף אלא חברת חל"ת או העירייה, ולפיכך אין לנציגות מעמד מול הנתבעים ולמפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לדון ולהכריע בתביעה זו. נטען כי עדויות וראיות התובעת לקו בחוסרים משמעותיים, בעדות מפי השמועה, ואף בסתירות באופן המאין את היכולת לבסס עליהם את גרסת הנציגות בתביעה. נטען כי חברת הנציגות דיאנה, לא נבחרה לשמש כנציגות על פי החוק, וכי לא הוצגו ראיות לכך שהנתבעים זומנו לאסיפה הכללית שבה התקבלה החלטת השיפוף, ולפיכך ההחלטה שנתקבלה אינה כדין ואינה יכולה לחייבם. לגוף העניין נטען כי השיפוף בוצע בסדר גודל גבוה במיוחד שאינו בגדר תחזוקה תקינה.

20. לאור מינויה לשיפוט של המפקחת (כתוארה אז) א' שחל, התיק הועבר לטיפול, ומכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע.

דין והכרעה

21. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי מלוא טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. אביא להלן טעמי למסקנה זו, אולם תחילה אתייחס לטענות הסף שהעלו הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/96/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דין הטענה בדבר העדר יריבות בין נתבע 1 לבין הנציגות חרף הרישום בפנקסי המקרקעין - להידחות

22. לטענת הנתבעים, נתבע 1 איננו הבעלים של דירת וינברג משעה שהועברו הזכויות לנתבעת 2 על פי פסיקתא משנת 2013 שנתנה תוקף להסכם העברת נכסים בין נתבעת 2 לנתבע 1, אגב הליכי גירושם. משכך, התבקש להורות על סילוקה של התביעה נגד נתבע 1 בהעדר יריבות.

23. אין בידי לקבל טענה זו. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר "בעל דירה" כך –

"לגבי דירה שהוכרה לדורות – החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות, לפי הענין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין פרק זה לא יראו אותם כבעלי דירה;"

24. כעולה מנסח רישום המקרקעין, נתבע 1 הוא בעל זכויות חכירה מהוונות (לדורות) בדירה נשוא התביעה ("דירת וינברג") הרשום בפנקס הבתים המשותפים. לפיכך, ובהתאם לסעיף 125 לחוק המקרקעין הקובע כי "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנון" פשוט וברור כי נתבע 1 נחשב כ"בעל דירה" לצרכי תביעה על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, זאת, משלא הוצג במסגרת הליך זה חוזה חכירה הקובע אחרת בהתאם לסיפת סעיף 52 לחוק המקרקעין.

25. ער אני לכך שבין הנתבעים התנהל הליך גירושין ובמסגרתו ניתן פסק דין. אלא שפסק זה הוא פסק דין שניתן בין בני הזוג עצמם. בהתאם לפסיקה, כדי לקבוע האם פסק דין או החלטה הם כאלו שמחייבים צדדים נוספים מעבר לצדדים שהיו באותו הליך, יש להבחין בין פסק דין חפצי, אשר כוחו יפה כלפי כל העולם, לרבות לאלו שלא היו צדדים לאותו הליך, לבין פסק דין גברא, המחייב רק את הצדדים הישירים להתדיינות. לצד קטגוריות אלו מצויה קטגוריה שלישית, פסקים שהם מעין חפציים, אולם הם אינם מחייבים את כל העולם (ר' למשל ברע"א 340/94 חברת חלקה 41 בגוש 645 נ' מרקו בסאם, פ"ד נ(1) 636 (1996) בפסקה 18 ואילך).

26. אלא שפסק דין הנותן תוקף להסכם גירושין או פסק דין בגדר סכסוך בהליך גירושין מחייב אמנם את בני הזוג לכל דבר ועניין, אך מכיוון שהוא אינו פסק דין חפצי, הוא לא פסק דין שיכול לחייב את נציגות הבית המשותף או צדדים שלישיים אחרים שלא היו צד לאותו הליך (ר' למשל המפקח על המקרקעין (ת"א) 188/12 מאיר יעקב נ' נציגות הבית המשותף מרח' שלמה בן יוסף 14 ת"א (נבו, 31.5.2012)).

27. כך שכל עוד לא נרשמה במרשם המקרקעין העברת זכויותיו של נתבע 1 לנתבעת 2 בדירת וינברג לפי פסק דין המאשר הסכם הגירושין, תהא הסיבה לכך אשר תהא, כוחו יפה ליחסים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שבין הצדדים בלבד ואין לו תוקף כלפי כולי עלמא, ולפיכך נתבע 1 אינו יכול להסתתר מאחורי הסכם הגירושין ולטעון במסגרת הליך זה כי אינו בעל דירה.

28. לאור האמור לעיל, אני דוחה את טענת הנתבע 1 להיעדר יריבות.

29. אציין כי הנתבעים העלו טענת סף נוספת לפיה אין לנציגות עילה ויריבות נגדם על בסיס הטענה כי השיפוץ בוצע על ידי חל"ת או עיריית נתניה, גם בטענה זו לא מצאתי ממש והיא תידון לאחר שאסקור בתמצית את המסגרת המשפטית הרלוונטית החלה בענייננו.

המסגרת המשפטית - חובתו של בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף

30. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, מסדירה את החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, בקבעה כך:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

31. בהתאם להוראת חוק זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם את חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, אלא אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (ר' ברע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (נבו, 28.10.1987); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים (נבו, 16.11.2014)).

32. חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. אל מול זכות קניינית זו ברכוש המשותף ניצבת החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו, חובה זו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

רובצת לפתחו של כל בעל הדירה בבית המשותף, החייב לפעול הוא ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף - האמונה על פי רוב על גביית התשלומים עבור הוצאות אלה - לשלם חלקו היחסי בהוצאות אלה במועד, במלואו וכסדרו (ר' פסק דינה של כב' המפקחת הבכירה אשרת ארפי-מוראי (פתח תקווה) 6/213/2019 **נציגות הבית המשותף ברחוב התע"ש 26 כפר סבא נ' ספאמזן בע"מ**, (נבו, 30.9.2020).

33. כידוע, נציגות הבית המשותף נמנית על אחד משני מוסדות הבית המשותף לשם ניהול ענייני הבית המשותף (ר' בסעיף 65 לחוק המקרקעין) ותפקידה ליישם את הכללים הנקבעים על ידי האסיפה הכללית של הבית המשותף בקשר עם ניהול הבית המשותף. הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין מוסיפה וקובעת, כי -

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות."

34. מכוחה של הוראת דין זו רואים בנציגות בית משותף שלוח, מכוח החוק, של כלל בעלי הדירות בבית המשותף בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. בתוך כך, פעולת הנציגות - בגדרי הרשאתה בחוק - מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות (ר' ע"א 80/98 **נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ**, פ"ד לו(2) 1981; ע"א 1025/17 **נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה** (נבו, 27.6.2017); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 469-466).

**מן הכלל אל הפרט
חוקיות הנציגות והאם ההחלטה על ביצוע עבודות השיפוץ התקבלה כדין**

35. סעיף 5(ב) לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף ועל מבנה ב' הרלוונטי לענייננו קובע כי -

"בעלי הדירות של כל מבנה יקיימו אסיפה כללית נפרדת ויבחרו נציגות נפרדת לאותו מבנה שתהיה מוסמכת להחליט ולפעול בכל הנוגע לשימוש, אחזקה תקינה, ניהול תקין שיפוץ וטיפול הרכוש המשותף של המבנה, לרבות הקרקע שהוצמדה כצמידות משותפת לאותו מבנה".

36. לתצהירה של גב' דיאנה, חברת נציגות מבנה ב' של הבית המשותף, צורפו שני טפסים מיום 12.2.2019, עם "לוגו" של חל"ת (נספחים ז' 1 ו- ז' 2), שבגדרם מאשרים 24 בעלי דירות בחתימתם כי גב' דיאנה היא נציגות הבניין, באותם הטפסים מסמיכים בעלי הדירות את גב'



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיאנה ב"כתב מינוי והרשאה" לפעול בשמם ומטעמם למטרת שיפוץ הבניין. כמו כן, צורפה לתצהיר החלטת האסיפה הכללית של הדיירים במבנה ב' מיום 7.7.2019, בהשתתפות 24 דיירים שעל סדר יומה בחירת ועד בית, ובמסגרתה אושררה בחירתה של דיאנה (נספח ו') כנציגות הבית.

37. חרף טענות שונות של הנתבעים, מן הגורן ומן היקב, בעניין חוקיות הנציגות, הוצגו במסגרת הליך זה ראיות ברורות - מסמכים בכתב ו"מזמן אמת" בעניין החלטות אסיפות הדיירים ומסמכים אלו לא נסתרו. על כן, שוכנעתי כי גב' דיאנה נבחרה כדין והוסמכה על ידי בעלי הדירות בבית לבצע בשמם פעולות שונות במטרה לשפץ את הבנין. מה עוד שהנתבעים לא העלו כל טענה בדבר קיומה של נציגות אחרת. כידוע, חוק המקרקעין אינו מכיר במצב של היעדר נציגות, ומי שטוען כי הנציגות אינה הנציגות החוקית, עליו להראות נציגות אחרת הפועלת לניהול התקין של הרכוש המשותף ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (ר' למשל עש"א (מחוזי חיפה) 9047-03-19 **תמר ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1, חדרה** (נבו, 28.4.2019); המפקח על המקרקעין פתח תקוה 688/20 **נציגות הבית המשותף ברח' האדמ"ר מקוצק 11, בני ברק, נ' בקשי ניסן**, בפסקה 21 (נבו, 7.12.2021), ומשכך גם מסיבה זו יש לדחות את טענתם.

38. הנתבעים טוענים כי לא זומנו לאסיפה הכללית ולא היו מודעים כלל להחלטה בעניין השיפוץ ולפיכך החלטת אסיפת הדיירים אינה מחייבת אותם. להלן אבחן טענה זו.

39. מהראיות עולה, כי החל מחודש פברואר 2019 נוהלה תכתובת בקבוצת ה'ווטסאפ' של בעלי הדירות שבמסגרתה הודיעה הנציגות לדיירים על כינוס אסיפת הדיירים שעל סדר יומה שיפוץ הבניין, כמו כן, תכתובת זו אף כללה תזכורות ועדכונים שונים, לרבות חובת כל הדיירים להשתתף באסיפה (נספח ג' לתצהיר דיאנה). כעולה מעדותה של גב' דיאנה, הנתבעים אכן לא זומנו לאסיפה זו, לטענת גב' דיאנה מאחר שלא אותו על ידי הנציגות (שורות 5-8 בעמ' 12 לפרוטוקול מיום 19.7.2021). כמו כן, אין חולק כי הנתבעים אינם מתגוררים בדירה נשוא התביעה.

40. לטעמי, העובדה כי הנתבעים לא זומנו **באופן אישי** לאסיפת הדיירים, אין בה כדי לאיין את ההחלטה ולקבוע שהאסיפה לא כונסה כדין והחלטתה מבוטלת. ואסביר. ראשית, טענת הנציגות שגובתה בצילומי מסך שצורפו לתצהירה של גב' דיאנה, בדבר קיומה של קבוצת ווטסאפ של בעלי הדירות, שבה מפורסמים ענייני הבית המשותף לרבות בעניין כינוס האסיפה הכללית, לא נסתרו. בכך יש לענות על דרישת סעיף 7(ב) לתקנון המצוי בדבר פרסום האסיפה **"במקום בולט על פני הבית המשותף"** שרואים אותה כאילו נמסרה **לכל בעל דירה** (ר' וגם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פסק דינה של כב' המפקחת עינת מידן-בלום (חי') 466/21 **נציגות הבית המשותף בשד' בן גוריון 63, קריית ביאליק נ' נברו יגאל**, נבו 14.7.2022).

41. שנית, וזה העיקר - בהתאם לפסיקה, גם במצב שבו הנציגות כלל לא כינסה את בעלי הדירות בטרם קיבלה החלטה לביצוע פעולות ברכוש המשותף אשר מחייבות את כינוס האסיפה, ניתן לרפא את הפגם אם יוכח שהרוב הדרוש של בעלי הדירות הסכים לביצוען של הפעולות, אף אם ההסכמה ניתנה בדיעבד. הסכמה זו אינה מחייבת כינוס אסיפה כללית נוספת ואף אינה מחייבת הסכמה בכתב, אלא די בכך שהרוב הדרוש מבין בעלי הדירות שילם בגין התיקונים וכך עצם התשלום, מעיד על ההסכמה, ויש בו כדי לאשר, את החלטת הנציגות, אף אם בוצע בדיעבד (ר' ע"א (ת"א) 1350/06 **דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ** (נבו 6.11.2006)).

42. ר' בע"א (ת"א) 3977/07 **עוזבון המנוח רפאל אלואשוילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א** (נבו 20.6.2010) שם נאמרו דברים היפים גם לענייננו :

"אף אם נפל פגם כלשהו בזימון לאסיפה הכללית... הרי שאין בכך כדי לפגום בחבותו של המערער. כל דיירי הבית, זולת המערער, הסכימו לשיפוץ ושילמו את חלקם בו. בכך הם ריפאו כל פגם, אם נפל, באי זימון כדון ובאי קבלת החלטה כדון ויש לראות בכך אשרור המתקן את הפגם שנפל"

43. בענייננו, כאמור, הוכח כי מתוך 32 בעלי דירות במבנה ב' בבית המשותף - 31 מהם (!) נעתרו לדרישת הנציגות ושילמו באופן מלא את ההוצאות שנדרשו לצורך ביצוע עבודות השיפוץ ולתחזוקת הרכוש המשותף נשוא ההליך (נספח יג' לתצהיר דיאנה). למעשה, הנתבעים, הם בעלי הדירות היחידים שמסרבים לשלם את חלקם. בנסיבות אלו, אפילו אם נפל פגם בפרסום ההודעה על כינוס האסיפה וזימונם של הנתבעים כדון, יש לקבוע כי פגם זה נרפא. ממילא לא היה בהשתתפות הנתבעים באסיפה הכללית להשפיע על תוצאותיו, משכל דיירי הבית, זולת הנתבעים, הסכימו לשיפוץ ושילמו את חלקם בו.

44. שלישית, לתצהירה של דיאנה, צורפה הודעת דוא"ל מיום 11.6.2019 - ימים ספורים לאחר שנחתם החוזה עם חברת השיפוץ, שמוענה לכתובת הדוא"ל של נתבעת 2, במסגרתה הודיעה גב' מלודי מימון מחל"ת בשם הנציגות, על החלטת השיפוץ ואף צירפה את פרוטוקול אסיפת דיירים ומסמכי התקשרות שונים. כשנשאלה נתבעת 2 בחקירתה הנגדית האם קיבלה את הודעת דוא"ל זו על צרפותיה, השיבה: **"אני לא זוכרת"**. לאחר מכן, כשנשאלה האם כתובת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האי מייל שצוינה באותה הודעה נכונה - השיבה בחיוב (ר' שורות 30-33 בעמ' 21, 1-2 בעמ' 22 לפרוטוקול מיום 19.7.2021).

45. בנסיבות אלו, בוודאי שיש להעדיף מסמך בכתב, על פני טענה בע"פ (ת"א (ירושלים) 8439/06 ימית א. בטחון (1998) בע"מ נ' התחנה המרכזית בירושלים ניהול 1966 בע"מ, תק-מח 7104, (1)2008, עמ' 7111 וההפניות שם). על כן הוכח כי נתבעת 2 קיבלה את הודעת דוא"ל זו על צרופותיה כבר ביום 11.6.2019. חרף האמור, לא ביקשו הנתבעים לכנס בדחיפות אסיפת דיירים בניסיון להשפיע על ההחלטה, לא מחו נגדה, או פנו לנציגות או לבית המשפט בניסיון לעצור את השיפוף, למעשה הנתבעים שתקו ולא עשו דבר. רק לאחר שקיבלו את דרישת התשלום בגין חלקם בהוצאות השיפוף החלו לעורר טענות בעניין חוקיות ההחלטה שנתקבלה. בכל הכבוד, הנתבעים אינם יכולים להישמע בטענה זו בדיעבד, לאחר שהתכנסה אסיפה כללית כדין והתקבלה החלטה של בעלי הדירות בבית, וודאי שאין בכך כדי להצדיק הימנעות מתשלום חלקם היחסי בהוצאות אלה.

האם כמה חובה מצד הנתבעים לשלם את הוצאות השיפוף?

46. טענה נוספת שהועלתה על ידי הנתבעים היא שמאחר שלא הוכח כי התשלום בוצע על ידי הנציגות לחברת השיפוף, אלא על ידי חברת חל"ת לא כמה חובה מצד הנתבעים לשלם את חלקם בהוצאות השיפוף. אני סבור כי דין טענה זו להידחות, אולם קודם לכן, אביא להלן את הסדר הכרונולוגי של האירועים נשוא ההליך כעולה מהראיות שהוצגו:

א. ביום 12.2.2019 נתקבלה החלטת האסיפה הכללית על ביצוע העבודות לתחזוקת הרכוש המשותף, נשוא ההליך התקבלה (נספחים ז' 1 ו' 2 לתצהיר דיאנה).

ב. ביום 1.5.2019 נחתם כתב התחייבות בין נציגות הבית לבין ח.ל.ת אשר ליוותה את הבית בפרויקט ביצוע עבודות השיפוף וסייעה לנציגות בביצוען, לפיו התחייבה הנציגות לפעול כנגד דיירים סרבני תשלום (נספח יב' לתצהיר דיאנה).

ג. ביום 2.6.2019 נחתם חוזה בין הנציגות לבין חברת השיפוף וכן כתב כמויות לאחר שנתקבל טבלת הצעות מחיר מקבלני שיפוף שונים (נספח ח' לתצהיר דיאנה).

ד. בחודש יולי 2019 אשררו בעלי הדירות את בחירתה של גב' דיאנה לחברת הנציגות (נספח ו' לתצהיר דיאנה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ה. ביום 15.9.2019 החלו ביצוע עבודות השיפוץ (נספח טו' לתצהיר דיאנה) וביום 30.8.2020 הסתיימו עבודות השיפוץ ונחתמה תעודת גמר על ידי חברת השיפוץ והנציגות (נספח טז' לתצהיר דיאנה).

47. כעולה מתצהירו של תומר קרני, בגין חלקם הבלתי משולם של הנתבעים העמידה חל"ת הלוואה לנציגות הבית לצורך התשלום לחברת השיפוץ, ומנגד התחייבה הנציגות לפעול כנגד בעלי הדירות שלא הסדירו את תשלום חלקם בהוצאות השיפוץ. לפיכך, נציגות הבית חייבת להשיב לחל"ת את ההלוואה שקיבלה לצורך כיסוי חלקם של הנתבעים בהוצאות השיפוץ (סעיפים 5 ו-6 לתצהיר קרני).

48. בחקירתו הנגדית ציין מר קרני מטעם ח.ל.ת. כך – "לחלת גב' ויינברג לא חייבת דבר. מי שחייבת לנו זו הנציגות על פי כתב ההתחייבות שצורף לכתב התביעה" ובהמשך העיד מר קרני – "ש. זאת אומרת שמי שחייב לכם את הכסף זה הנציגות. ת. נכון." (ר' שורות 31-32 בעמ' 6, שורות 4-5 בעמ' 7 לפרוטוקול מיום 19.7.2021)

49. הנה כי כן, מעדותו של מר קרני ומכתב ההתחייבות של הנציגות כלפי ח.ל.ת, שלא נסתרו על ידי הנתבעים, עולה בבירור כי לנציגות יריבות ישירה אל מול הנתבעים וכי אין בטענתם זו של הנתבעים להיעדר יריבות בינם לבין הנציגות ולא כלום. ממילא, פשיטא שלמפקח על רישום המקרקעין סמכות לדון בסכסוכים בין נציגות בית המשותף לבין בעלי הדירות בבית שעניינן הוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף.

50. זאת ועוד, חובתם של הנתבעים לשאת בתשלום עבור עבודות השיפוץ אינה מותנית בהוכחת ביצוע התשלום בפועל והוכחת העברת הכספים מהנציגות לחברת השיפוץ. בעניין זה, אני מסכים עם הדברים שנכתבו על ידי כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל בתיק 221/2016 נציגות הבית המשותף בשד' ניצה 8 נגד דויטש ואח' (לא פורסם) –

"החובה לשאת בתשלום בעבור ביצוע העבודות אינה מותנית בכך שכספים אלו ישולמו קודם מקופת הנציגות. נהפוך הוא, כיצד ישולם הסכום מקופת הנציגות אם טרם שולמו כספים אלה ע"י בעלי הדירות?"

51. כאמור, מכוחה של הוראת סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, חייב בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, באופן מלא ובמועד כפי דרישת נציגות הבית המשותף. אין בעל דירה רשאי לעכב ביצוע תשלום זה ולהתנותו בתנאים, לרבות כאלה הקשורים בטיב ובאופן ביצוע העבודות להחזקה תקינה של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרכוש המשותף, או כל תנאי אחר (ר' עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית בר' רמז 35 תל אביב (נבו, 15.4.2019); המפקח על המקרקעין ירושלים 408/19 נציגות הבית המשותף נ' משה פרץ (נבו, 20.4.2021).

52. נוכח האמור מצאתי לדחות את טענות הנתבעים לעיל.

עבודות השיפוץ האם החזקה תקינה או השבחה?

53. סעיף 12 לתקנון המצוי החל על הבית המשותף (ר' סעיף 7 לתקנון המוסכם), קובע מהו הרוב הדרוש לצורך קבלת החלטות באסיפה הכללית ומורה כדלקמן –

(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות.

(ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה.

54. מצירופם של סעיף 12 לתקנון המצוי וסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין עולה שהחלטה שעניינה שמירה על מצבו של הרכוש המשותף, כפי שהיה בעת גמר הבניה, היינו החזקה תקינה כהגדרתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תתקבל ברוב דעות ותחייב גם בעל דירה שלא הסכים לה.

55. מהי פרשנות המונח "החזקה תקינה"?

56. פסיקת בתי המשפט בוחנת את משמעותו של מונח זה על פי תנאי המקום והזמן. ראו לעניין זה, רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ' יוסף ואח', פ"ד מח (5), 550 :

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שנבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי – אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת.... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום – קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת..."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/96/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

57. ראויים גם לציטוט הדברים שנאמרו בע"א 4329/03 (י-ם) וינברגר נ' נציגות הבית המשותף, (נבו, 23.3.2004):

"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע כגון: סיוד, תיקון גדר, תיקון גג וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד..... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה כמו התקנת מעלית נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

58. וביישום הדין לענייננו - בחוות דעתו של המומחה מהנדס יהונתן הר טוב, שהוגשה מטעם הנציגות צוין ביחס למצבו של הבית (סעיף 2 לחוות דעת המומחה) כי: "בטון מתפורר וזקוק לשיקום, סדקים במבנה, טיח מתפורר, טיח ישן וסדוק בכל מעטפת הבניין, סורגים ומעקות עם חלודה, בטון פגום ומסוכן עם קורוזיה מתקדמת, פרטי נגרות ומסגרות לא מטופלים, הזנחה רבה". חוות דעתו של המהנדס לא נסתרה ואף לא נעשה ניסיון לסתור אותה.

59. בעניין זה, אבהיר כי התביעה שבכותרת הוגשה בתאריך 29.3.2020, וקדם המשפט התקיים בתאריך 19.10.2020. חוות דעת המומחה הוגשה במסגרת שלב הראיות בתיק. לאור המועדים שהוצגו לעיל, ובשים לב להוראת תקנה 180 לתקסד"א-2018, אמורות לחול על חוות הדעת תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, אשר במסגרתן נקבע בתקנה 130(א) לפיה "ביקש מי מבעלי הדין לחקור מומחה שהגיש חוות דעת, יודיע על כך לבית המשפט ולשאר הצדדים שלושים ימים לפחות לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות או בתוך שבעה ימים מקבלת חוות הדעת, לפי המאוחר". מאחר שאין חולק כי הנתבעים לא ביקשו לזמן את המומחה לעדות חרף החובה המוטלת עליהם על פי תקסד"א-1984 לזמן את המומחה לעדות - ככל שבדעתם לסתור את ממצאיו - הרי שחוות דעת זו לא נסתרה (להרחבה בעניין זה ר' פסק דינו של כב' המפקח מאיר פורת בעניין (פ"ת) 55/21 נציגות הבית המשותף רח' מנחם בגין 62 נ' נחום יוסף, נבו 18.8.2022).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

60. זאת ועוד, מעיון בכתב הכמויות שצורף למוצגי הנציגות בו פורטו העבודות הנדרשות לצורך החזקתו התקינה של מבנה ב' בבית לא שוכנעתי כי מדובר בשיפוץ שהוא בבחינת "שדרוג" או "מותרות" הדורש את הסכמת כלל בעלי הדירות, אלא מדובר בשיפוץ שנועד לביצוע תחזוקה תקינה של הבית ועל כן די בהחלטת רוב בעלי הדירות הבית. בניגוד לנטען על ידי הנתבעים בעניין זה, אין רלוונטיות לעלות העבודות הרלבנטיות אלא לתכליתן. אוסיף כי טענת הנתבעים לפיה אין בעבודות אלה משום החזקה תקינה של הרכוש המשותף כי אם השבחה נטענו בעלמא ולא הוכחו כלל. גם הטענות לעבודות שהן בבחינת "בריאת יש מאין" נטענו באופן סתמי ולאקוני, ללא פירוט וללא אסמכתאות לתימוכין.

61. אוסיף עוד כי טענת הנתבעים לפיה אין בעבודות אלה משום החזקה תקינה של הרכוש המשותף כי אם השבחה נטענו בעלמא ולא הוכחו כלל. גם הטענות לעבודות שהן בבחינת "בריאת יש מאין" נטענו באופן סתמי ולאקוני, ללא פירוט וללא אסמכתאות לתימוכין.

62. אשוב ואדגיש כי בענייננו, כל בעלי הדירות (פרט לנתבעים, שמשכירים את דירתם ומטבע הדברים יתנגדו לכל הוצאה) הסכימו לביצוע השיפוץ ואף שילמו את חלקם בהוצאה הרלבנטית. משעה שרוב מכריע כאמור אישר את ביצוע העבודות ושילם את חלקו (ומדובר בהוצאה כוללת בשיעור לא מבוטל), הרי שעשו כן מחמת נחיצות העבודות לתחזוקה התקינה של הבית.

63. נוכח האמור לעיל, מצאתי כי מדובר בעבודות העונות על הגדרת "החזקה תקינה", כפי הנדרש בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

חישוב החלק היחסי של הנתבעים בהוצאות

64. כאמור, בהתאם להוראת סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, חייב כל בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, אשר יחושב לפי **"יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל בעלי הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר"**.

65. בסעיף 4 (ג) בתקנון המוסכם נקבע כי –

הרכוש המשותף שבתחומי כל מבנה במבנים 2, 3, ו- 4 (נכתב במקור בספרות רומיות – א.ש.), יוצמד לדירות שבאותו מבנה ובהוצאות אחזקתו ישאו בעלי הדירות שבאותו מבנה בלבד לפי היחס שבין שטח הרצפה של כל דירה לבין סה"כ שטחי הרצפות של הדירות שבאותו מבנה.

66. ובהמשך בסעיף (ד) –



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהוצאות קרקע שהיא הצמדה משותפת לכל מבנה ישאו בעלי הדירות שבאותו מבנה לפי היחס שבין שטח הרצפה של הדירה לבין סה"כ שטחי הרצפות של הדירות שבאותו מבנה.

67. ראשית, כעולה ברורות מהוראות התקנון המוסכם, אין כל יסוד לטענת הנתבעים כי הוצאות השיפוץ צריכות להתחלק בין כל המבנים והאגפים של הבית המשותף. התקנון המוסכם קובע מפורשות כי הוצאות אלו צריכות להתחלק בין בעלי הדירות במבנה 2 בלבד.

68. שנית ואשר לחישוב חלקם היחסי של הנתבעים בהוצאות, מנסח רישום המקרקעין, עולה כי שטח הרצפה של דירת וינברג הוא 79 מ"ר ואילו שטח הרצפה הכולל של הדירות במבנה ב' הוא 2,352 מ"ר. בהתאם להוראות התקנון המוסכם, בכדי לחשב את החלק היחסי בהוצאות השיפוץ, יש לחלק את הסך של 1,360,000 ש"ח שהוא עלות השיפוץ ב- 2,352 – שטח הרצפה הכולל של הדירות ולהכפיל ב-79 – שטח הרצפה של דירת וינברג. התוצאה המתקבלת מחישוב אריתמטי פשוט זה הוא סך של 45,680.

69. עם זאת, עיון בנספח יג' לתצהיר דיאנה – טבלה הכוללת את רשימת דיירי הבית ואת הסכומים לגבייה, וכן בפרוטוקול החקירה הנגדית של דיאנה (שורות 16-30 בעמ' 12 לפרוטוקול מיום 19.7.2021), מעלה כי חרף האמור בתקנון המוסכם בעניין חישוב ההוצאות, כל הדיירים (פרט לנתבעים) שילמו שווה בשווה את הוצאות השיפוץ בסך של 42,500 ש"ח. עיינתי בסיכומי הנציגות ולא מצאתי הסבר מניח את הדעת מדוע מבוקש מהנתבעים סכום גבוה יותר, שהרי פעולת חישוב פשוטה של חילוק הסך של 1,360,000 ש"ח ב- 32 בעלי הדירות במבנה ב', תביא אותנו לסכום של 42,500 ש"ח ומכאן, שגביה של סכום גבוה יותר מהנתבעים תעשיר את קופת הנציגות, מעבר למגיע לה.

סוף דבר:

70. לפיכך, מצאתי לקבל את התביעה, אך לא בסכום הנטען בכתב התביעה, ואני מורה כדלקמן:

א. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לנציגות סך של 42,500 ש"ח, עבור חלקם בהוצאות שיפוץ המבנה. לסכום זה, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 29.3.2020, ועד למועד התשלום בפועל.

ב. נוסף לכך, לאור הימשכות ההליכים, קיומו של דיון הוכחות והתוצאה אליה הגעתי, ישלמו הנתבעים, יחד ולחוד, לנציגות סך של 10,000 ש"ח עבור החזר הוצאות משפט,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/96/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לרבות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד
התשלום המלא בפועל.

ג. לא מצאתי טעמים משפטיים ועובדתיים המצדיקים את קבלת בקשת הנציגות להטלת
עיקול על זכויותיהם של הנתבעים ולפיכך בקשת הנציגות להטלת עיקול נדחית.

ניתן בלשכתי בהיעדר הצדדים, היום, ד' באלול תשפ"ב, 31 אוגוסט 2022, עותק יומצא.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**